Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2025 оны ... сарын... өдөр Дугаар .... Улаанбаатар хот

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 5.3, 7.7-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1."Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний журам"-ыг 1 дүгээр хавсралт, "Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний журам"-ыг 2 дугаар хавсралт, "Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ангилал"-ыг 3 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд Ц.Сандаг-Очирт үүрэг болгосугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Засгийн газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ САЙД Н.УЧРАЛ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САЙД Ц.САНДАГ-ОЧИР

Засгийн газрын 2026 оны ...дугаар
сарын ...-ны өдрийн ... дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТРАТЕГИЙН БОЛОН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

Нэг.Журмын зорилго

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Хоёр.Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ хийх

2.1.Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ (цаашид "стратеги үнэлгээ" гэх)-г улсын болон бүс нутаг, салбар болон салбар дундын баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах явцад буюу Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 10.1.3-т заасан үе шатад тухайн асуудлыг хариуцсан эрх бүхий этгээд хийлгэнэ.

2.2.Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ хийхэд дараах зарчмыг баримтална:

2.2.1.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд заасан баримт бичигт байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийн зорилтыг тодорхойлж тусгах;

2.2.2.байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдэл, сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх боломжит хувилбар болон хэрэгжүүлэхээс татгалзах хувилбарыг тодорхойлсон байх;

2.2.3.стратегийн үнэлгээний үе шат бүрд мэдээллийг хүртээмжтэй, ил тод байлгаж, олон нийтийн оролцоог хангах;

2.2.4.стратегийн үнэлгээний үр дүн, дүгнэлт нь шинжлэх ухааны үндэслэл, баримт, нотолгоонд тулгуурласан байх;

2.2.5.оролцогч талууд үнэлгээний үйл явцад хариуцлагатай байх;

2.2.6.ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, хараат бус байх.

2.3.Стратегийн үнэлгээ хийхийн өмнө үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг санаачлан боловсруулж байгаа эрх бүхий этгээд болон стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдийн баг нь нөлөөллийн хамрах хүрээ, нөлөөлөлд өртөх байгалийн нөөц, экосистем, нийгэм, хүн амын эрүүл мэндийн өнөөгийн төлөв байдлын үнэлгээний товч танилцуулга, байгаль хамгаалах, ногоон хөгжлийг хангах зорилт, бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төсөл, стратегийн үнэлгээний ажлын удирдамжийн төслийг боловсруулж, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

2.4.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ журмын 2.3 дахь хэсэгт заасан бичиг баримтыг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоногт багтаан стратегийн үнэлгээний ажлын удирдамжийн төсөлд санал, чиглэл өгнө.

2.5.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн санал, чиглэлийг үндэслэн бодлого, хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг санаачлан боловсруулагч эрх бүхий этгээд стратегийн үнэлгээний ажлын удирдамжийг батална.

2.6.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 5.2-т заасны дагуу шинжээч, мэргэжилтнүүдийн баг стратегийн үнэлгээг хийнэ.

2.7.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг санаачлан боловсруулж байгаа эрх бүхий этгээд нь стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдийн багийг тухай бүр бүрдүүлнэ.

2.8.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг санаачлан боловсруулж байгаа эрх бүхий этгээд нь нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдийн багийг сонгон шалгаруулна. Мэргэжилтнүүдийн багт байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэндийн мэргэжилтэн багтсан байна.

2.9.Хэрэв тухайн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт өөр тусгай мэргэжлийн этгээд зайлшгүй байх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд сонгон шалгаруулалт зохион байгуулж байгаа төрийн захиргааны төв байгууллага нь ажлын даалгаварт тусгана.

2.10.Стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдийн баг нь хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төсөл, холбогдох судалгаа мэдээлэл дээр үндэслэн стратегийн үнэлгээний хамрах хүрээг тодорхойлж, байгалийн нөөц, экосистем, эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөх хүн амын эрүүл мэнд болон нийгмийн өнөөгийн төлөв байдлын үнэлгээг хийж, байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжил болон тогтвортой хөгжлийн зорилтыг тодорхойлно.

2.11.Стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжилтнүүдийн баг нь батлагдсан удирдамжийн дагуу стратегийн үнэлгээг хийж тайлан дүгнэлт гаргана. Тайлан, дүгнэлт нь дараах мэдээллийг агуулна:

2.11.1.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийн товч агуулга, түүний зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх гол арга хэмжээ;

2.11.2.нөлөөлөлд өртөх болон өртөж болзошгүй байгалийн нөөц, экосистемийн өнөөгийн төлөв байдал, хэтийн хандлага;

2.11.3.байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдэл, сөрөг нөлөөлөл, түүний үр дагавар, хуримтлагдах сөрөг нөлөөлөл;

2.11.4.сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах боломжит хувилбар болон хэрэгжүүлэхээс татгалзах хувилбар, тэдгээрийн байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийн харьцуулалт;

2.11.5.эрсдэл, сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ;

2.11.6.сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлсэн тохиолдолд байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эерэг нөлөөлөл;

2.11.7.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг нь тогтвортой хөгжлийн бодлого, байгаль хамгаалах, ногоон хөгжлийг хангах зорилт болон тухайн асуудлаарх төрийн бодлого, хөтөлбөртэй нийцэж байгаа эсэх;

2.11.8.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх явцад стратегийн үнэлгээний дүгнэлт (зөвлөмж)-ийн хэрэгжилтийг хянах арга зам, үнэлэх шалгуур үзүүлэлт.

2.12.Стратегийн үнэлгээний тайлан, дүгнэлт болон түүний үр дүнг тусгасан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт

бичгийн төслийг тухайн баримт бичгийг санаачлан боловсруулж байгаа эрх бүхий этгээд нь байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

2.13.Энэ журмын 2.12-т заасан баримт бичгийг боловсруулах явцад болон тайлангийн төсөлд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай журмын дагуу олон нийтийн саналыг авч тусгасан байна.

2.14.Стратегийн үнэлгээний тайлан, түүний үр дүнг хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт хэрхэн тусгасан тухай тайлан, дүгнэлтийн төслийг олон нийтээс авсан саналын хамт Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 4.2-т заасан Мэргэжлийн зөвлөлөөр тухайн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор хэлэлцүүлж, дүгнэлт гаргуулна.

2.15.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн стратегийн үнэлгээний дүгнэлтийг тухайн бодлого, хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэлэлцэх Засгийн газрын хуралдаанд хамтатган танилцуулна.

2.16.Эрх бүхий этгээдээс баталсан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт байгаль орчны стратегийн үнэлгээний дүгнэлтийг заавал хавсаргана.

2.17.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь батлагдсан бодлого, хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг Засгийн газарт танилцуулж, хэлэлцүүлж болно.

2.18.Засгийн газраас баталсан үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тухайн хэсэгт стратегийн үнэлгээг хийх бөгөөд үнэлгээ хийхтэй холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

2.19.Стратегийн үнэлгээ хийхтэй холбогдон гарах зардлыг бодлого, хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг санаачлан боловсруулж байгаа эрх бүхий этгээд хариуцна.

2.20.Стратегийн үнэлгээтэй холбогдон гаргасан маргааныг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Гурав.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх

3.1.Тодорхой бүс нутгийн хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа хэд хэдэн төслийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 6.3-т заасны дагуу мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор хийнэ.

3.2.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн байгууллагыг тухай бүр нээлттэй сонгон шалгаруулна.

3.3.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх ажлын даалгаврыг байгаль орчин, эрүүл мэнд болон хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

3.4.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн байгууллага нь батлагдсан ажлын даалгаврын дагуу үнэлгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий тайлан гаргах ба тайланд дараах мэдээллийг тусгана:

3.4.1.тухайн бүс нутгийн байгаль орчин, нийгмийн өнөөгийн төлөв байдлын тодорхойлолт;

3.4.2.тухайн бүс нутгийн байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд үзүүлсэн болон үзүүлж байгаа эерэг ба сөрөг нөлөөллүүд, тэдгээрийн эрэмбэ, үр дагавар, нөлөөллийн тодорхойлолт;

3.4.3.хуримтлагдах нөлөөллийн эрчим, цар хүрээ (цаг хугацаа, орон зай), тархалт;

3.4.4.хуримтлагдах нөлөөллийн эх үүсвэрүүд, түүнийг хариуцах этгээд, тэдгээрийн нөлөөлөлд эзлэх хувь хэмжээ;

3.4.5.сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ, зардлын тойм, тэдгээрийн хувилбарууд, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө;

3.4.6.хуримтлагдсан сөрөг нөлөөллөөс үүдэн бий болсон байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндийн хохирлын үнэлгээ;

3.4.7.цаашид хуримтлагдсан нөлөөллийг хянах болон авах арга хэмжээний төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих шалгуур үзүүлэлтүүд;

3.4.8.нөлөөлөлд өртсөн бүс нутаг дахь олон нийтийн хэлэлцүүлгийн үр дүн;

3.4.9.дүгнэлт, зөвлөмж.

3.5.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайланг үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллага нь байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

3.6.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайланг боловсруулахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх явцад болон тайлангийн төсөлд олон нийтийн оролцоог хангах тухай журмын дагуу олон нийтийн саналыг авч тусгасан байна.

3.7.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 4.2-т заасан Мэргэжлийн зөвлөл хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайланг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор хэлэлцэн дүгнэлт гаргаж, тухайн бүс нутагт цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийн хамт байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад танилцуулна.

3.8.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах зардлыг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 6.5-д заасны дагуу төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцна.

3.9.Шаардлагатай тохиолдолд үнэлгээний ажилд шаардагдах зардлыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага урьдчилан гаргаж болох бөгөөд уг зардлыг үнэлгээний дүгнэлтэд үндэслэн хуримтлагдсан нөлөөллийн цар хүрээ, эзлэх хувь хэмжээг харгалзан төсөл хэрэгжүүлэгчээс гаргуулна.

3.10.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээтэй холбоотой гарсан маргааныг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

---o0o---

Засгийн газрын 2026 оны ... дугаар
сарын ..-ны өдрийн .. дугаар
тогтоолын 2 дугаар хавсралт

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

Нэг.Журмын зорилго

1.1.Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, түүнтэй холбогдсон шийдвэр гаргах, оролцогч талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

Хоёр.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ

2.1.Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, түүнд тавигдах шаардлага:

2.1.1.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ нь төслийн баримт бичиг боловсруулах үе шатанд төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр, төслийн нөлөөллийн бүсийн хүрээнд хийгдсэн баримт бичиг байна;

2.1.2.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээнд төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр, төслийн нөлөөллийн бүсийн хүрээнд өртөж болзошгүй байгаль орчны төлөв байдал (усан орчин, цаг уур, геологи, гидрогеологи, геоморфологи, уур амьсгалын нөхцөл, агаарын чанар, хөрс, ургамал, амьтан, уур амьсгалын өөрчлөлт болон биологийн төрөл зүйл зэрэг) мэдээллийг бүрэн тусгана;

2.1.3.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээнд төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй хүн ам, иргэдийн суурьшил, аюулгүй байдал, түүх, соёл, соёлын өв, дурсгалт газруудын мэдээлэл, уламжлал, ёс заншил, ахуйн нөхцөл, орлого, амьжиргаа, хөдөлмөр эрхлэлт, хөрөнгө, газар өмчлөл, эзэмшил, ашиглалт, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдсан байдал, боловсруулж байгаа төслийн талаарх иргэд, олон нийтийн төсөөлөл, хэрэгцээ, хандлага, санал, хүсэлт зэрэг нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг бүрэн тодруулж тусгана;

2.1.4.төслийн онцлогоос хамааран төлөвлөлт, техник технологийн шийдэл, төслийн байршил, нөлөөллийн цар хүрээг байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг харьцуулалтын хамтаар тусган боломжит хувилбаруудын саналыг байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайланд тусгана;

2.1.5.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээг төсөл хэрэгжүүлэгч нь боловсруулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн ажилтан, судлаач, мэргэжлийн байгууллагын дэмжлэгийг авч болно;

2.1.6.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээг боловсруулахтай холбогдон гарах зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцна.

2.2.Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ, түүнд тавигдах шаардлага:

2.2.1.төсөл хэрэгжүүлэгч нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7.3-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлэн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газарт хандан байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэнэ.

2.2.2.төслийн ангилалд заасан аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газрын хариуцаж байгаа төслийг хэрэгжүүлснээр бий болох хүлээгдэж буй нөлөөллийг байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний түвшинд тогтоох боломжгүй байдал үүссэн,

нэмэлт судалгаа, шинжилгээ хийх шаардлагатай бол байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

2.2.3.энэхүү журмын 2.2.2-т зааснаас гадна аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага нь дараах нөхцөлийн аль нэг тогтоогдсон тохиолдолд төслийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шилжүүлнэ:

2.2.3.1.төслийн нөлөөлөл нэгээс дээш сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамрах;

2.2.3.2.тусгай хамаалалттай газар нутаг, түүний хамгаалалтын бүсэд нөлөөлөх;

2.2.3.3.төслийн нөлөөлөлд 200 болон түүнээс дээш өрх өртөхөөр тогтоогдсон;

2.2.3.4.байгаль орчин, нийгмийн бүрэлдэхүүн хэсэгт үзүүлэх нөлөөлөл нь буцаах боломжгүй гэж урьдчилсан байдлаар тогтоогдсон.

2.3.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, түүнд тавигдах шаардлага

2.3.1.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтээр байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлага тавигдсан тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэгч нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасны дагуу эрх авсан ашиг сонирхлын зөрчилгүй этгээдээр байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг гүйцэтгүүлнэ;

2.3.2.эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага нь төслийн дэд бүтцийн байршил, төслийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчин, нийгмийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд гарч болзошгүй өөрчлөлт, нөлөөллийн төрөл, хамрах хүрээ, тэдгээрийн эрсдэл, үр дагавар болон болзошгүй хуримтлагдах нөлөөлөл зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан төслийн нөлөөллийн бүсийг тогтооно.

2.3.3.ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалт, боловсруулах, баяжуулах үйлдвэр, парк, бүтээгдэхүүн хуваах, эрэл хийх төсөл хэрэгжүүлэгч, тэдгээрийг дагалдах болон бусад дэд бүтэц, дулааны цахилгаан станц, цэвэрлэх байгууламж, усан хангамж, химийн хортой болон аюултай бодис, цацраг идэвхт бодис, аюултай хог хаягдлыг хадгалах, тээвэрлэх, устгах, булах, боловсруулах зэрэг төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд тухайн төслийн нөлөөллийн бүсийг тогтоон, байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх шууд болон шууд бус нөлөөллийг үнэлж, зайлсхийх, бууруулах, арилгах, нэмэгдүүлэх арга хэмжээг тодорхойлсон судалгааны үр дүнг тусгасан байна;

2.3.4.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний судалгааны явцад тухайн төслийн нөлөөллийн бүсэд болзошгүй хуримтлагдах нөлөөллийг тодорхойлж, үүсгэж буй эх үүсвэр, бусад төслүүдийн судалгааг хийж, нөлөөллийн шинж чанар, эрчим, үр дагаврыг тодорхойлсон байна;

2.3.5.хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийгдсэн бүсэд хэрэгжих төсөл нь тухайн үнэлгээний үр дүн, зөвлөмжийг байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгана;

2.3.6.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний явцад ашигласан судалгааны арга зүйн товч тайлбар, хээрийн бичиглэлийн хуудас, маягтууд, оролцогч талуудыг сонгоход ашигласан түүврийн аргачлал, судалгааны хэрэглэгдэхүүн (асуумжийн хуудас, ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагын удирдамж, шалгах хуудас гэх мэт), оролцогч талуудын оролцооны хэлбэрийг тодорхойлсон байдал (гол

мэдээлэгч, ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага), олон нийтийн оролцоог хангах хэлэлцүүлэгт зориулан боловсруулсан төслийн тухай мэдээлэл, танилцуулах материал болон ямар хэлбэрээр олон нийтэд мэдээллийг хүргэсэн, оролцогчдын бүртгэлийн жагсаалт, иргэдийн гаргасан санал, хүсэлт, хэрэгцээ шаардлага, бүртгэл, мэдээлэл, үнэлгээний тайланд хэрхэн тусгасан тайлбар, фото баримт, дүрс бичлэгийг хавсаргана;

2.3.7.анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийн эх үүсвэрт тулгуурласан тоон болон чанарын байгаль орчин, нийгмийн судалгааны үр дүн, загварчлал, тооцооллуудын эх хувийг үнэлгээ хийсэн эрх бүхий этгээд өөрийн мэдээллийн санд хадгалах бөгөөд эдгээр мэдээллүүдийг үнэлгээний тайлангийн хавсралтад тусгаж үнэлгээний Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд танилцуулна;

2.3.8.төслийн ангилалд заасны дагуу Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх шаардлагатай байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг боловсруулсан аж ахуйн нэгжийн удирдлага, мэргэжилтнүүд (нийгэм, ус, хөрс, ургамал, амьтан, уур амьсгал, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн), төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлагыг заавал оролцуулан шийдвэрлэнэ;

2.3.9.мэргэжлийн зөвлөлийн хурал товлогдсоноос ажлын 3-аас доошгүй хоногийн өмнө үнэлгээний шинжээч хэлэлцүүлэх тайлангийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дүгнэлтийн хамт Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдэд хүргүүлсэн байна;

2.3.10.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь тайланд тусгагдаагүй орхигдуулсан арга хэмжээг өөрийн зардлаар нөхөн хийж, уг арга хэмжээг мэргэжлийн зөвлөлд танилцуулж, албажуулна;

2.3.11.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.13, 7.10, 7.11-д заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийнэ.

2.3.12.байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийлгэхдээ тухайн төсөлд хийлгэсэн байгаль орчны хуваарьт аудитын зөвлөмж, тайланг ирүүлнэ;

2.3.13.нэмэлт тодотголыг ерөнхий үнэлгээгээр өгөгдсөн чиглэл, хуваарийн дагуу гүйцэтгэж, өөрчлөгдсөн хүчин чадал, технологи, байршил, талбайтай холбоотой нөлөөллийг дахин үнэлсэн байна.

2.3.14.энэхүү журмын 2.3.11-д заасан нэмэлт тодотгол хийхэд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 10 дугаар зүйлийн 10.5-т заасан Засаг даргын санал, төслийн нөлөөлөлд өртөх иргэдийн саналыг дахин авахыг шаардахгүй.

2.4.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, түүнд тавигдах шаардлага:

2.4.1.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний судалгааны үр дүнг үндэслэн боловсруулсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь тухайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, бизнес төлөвлөгөөний хугацаатай уялдсан, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний нэг бүрэлдэхүүн хэсэг байна;

2.4.2.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тухайн төслөөс байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх гол болон болзошгүй нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг бүрэн тусгахаас гадна тухай төслийн онцлогоос шалтгаалан дараах зүйлийг нэмж тусгана:

2.4.2.1.уул уурхайн төслийн хаалтын үед авч хэрэгжүүлэх гол арга хэмжээ, хамрах хүрээ;

2.4.2.2.нийгэм (нутгийн иргэдийн амьдралын чанар, хөдөлмөр эрхлэлт, аж ахуй, орлого, хөрөнгө, эрүүл, аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, хууль тогтоомжид заасан хүний эрх, ашиг сонирхол, жендэр, соёл уламжлал гэх мэт)-ийн сөрөг нөлөөллийг арилгах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, соёлын өвийг хамгаалах, олон нийтийн оролцоо, төслийн мэдээллийг ил тод, нээлттэй байлгах, иргэдийн санал сонсох болон бусад төлөвлөлттэй уялдсан байдал;

2.4.2.3.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боловсон хүчний нөөц, байгаль орчны удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт;

2.4.2.4.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнг холбогдох төрийн байгууллага, олон нийтэд тайлагнах төлөвлөгөө.

2.4.3.уул уурхайн төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд, биологийн олон янз байдалд дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тусгах ба дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь дараах зарчмыг хангасан байна

2.4.3.1.дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газар нь тухайн нөлөөлөлд өртсөн газартай адил байгаль экологийн нөхцөлтэй байх;

2.4.3.2.дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний зардлын тооцоо нь үнэн бодит судалгаа, мэдээлэлд үндэслэсэн байх;

2.4.3.3.дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нь төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс хуулиар хүлээсэн нөлөөллийг бууруулах, арилгах, нөхөн сэргээх үүргээс зайлсхийх нөхцөл болохгүй байх;

2.4.3.4.дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, үр дүнг тайлагнах хэлбэр, хяналт тавих механизм зэргийг тодорхой тусгасан байх.

2.4.4.байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний улсын нэгдсэн бүртгэлийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний мэдээллийн санд оруулна.

2.5.Нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө, түүнд тавигдах шаардлага:

2.5.1.төсөл хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэр, нөлөөллийн бүсийг тодорхойлж, нөлөөллийн бүсэд хамрагдаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн газрын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын байдал, төслийн бүтээн байгуулалтаас үүдэн газар чөлөөлөх, албадан нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөх олговор олгох нөлөөлөл үүсэх эсэхийг хянан магадалсан байх;

2.5.2.нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээнээс боломжит бүхий л байдлаар зайлсхийхийг эрмэлзэх ба зайлшгүй нөхцөлд нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэх шийдвэрийг тухайн төслийн нөлөөлөлд өртөх иргэд, өрх, аж ахуйн нэгжийн оролцоотой шийдвэрлэх бөгөөд нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг нөхөн олговрын хамт төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцан боловсруулна;

2.5.3.нөхөх олговорт хамрагдсан өрх, иргэний нөхцөл байдлын үнэлгээг төсөл хэрэгжүүлэлтийн дунд болон дуусах үе шатанд хийх, холбогдох гомдол барагдуулах арга хэмжээний талаар нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөнд зайлшгүй тусгасан байна;

2.5.4.төсөл хэрэгжүүлэх зориулалтаар тухайн газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан тохиолдолд Газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-т заасан нөхөх олговорыг холбогдох аргачлалын дагуу олгосон эсэхийг магадлах;

2.5.5.Төсөл хэрэгжүүлэх зориулалтаар тухайн газрыг Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн хуулийн 39.1.1-39.1.4-т заасан үндэслэлийн

дагуу чөлөөлсөн байвал тухайн газарт амьдарч, үйл ажиллагаа явуулж байсан иргэдээс тусгайлан санал авч, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгана.

2.5.6.нутгийн иргэдийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, эрх ашиг, хөдөлмөр эрхлэлт, жендэр, амьжиргааны асуудалд сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах, төслийн нийгмийн эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төслийн зорилго, зорилт, үйл ажиллагаанд нийцүүлэн төлөвлөгөөг боловсруулж тусгасан байх;

2.5.7.нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тэдгээрийн хүрэх шалгуур үзүүлэлт, түвшин, хариуцах байгууллага, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хугацаа, төсвийг тусгасан байх;

2.5.8.жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломж, тэгш хандлагын нөхцөлийг бүрдүүлэх, жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг тусгасан байх.

2.5.9.түүх болон соёлын өв, дурсгалт газрууд төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой нөлөөлөлд өртөх эрсдэлтэй нь тогтоогдвол соёлын өвийг хамгаалах, мөн төслийн үйл ажиллагааны үед санамсаргүй олдвор олдох үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг холбогдох Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулсан байх;

2.5.10.Энэхүү журмын 2.5.9-д заасан нөхцөл байдлын үед авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх арга хэмжээг нарийн заасан байх;

2.5.11.төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үйл явцад нөлөөлөлд өртгөч, сонирхогч этгээд, эмзэг бүлгийн оролцоог хангах төлөвлөгөөг талуудын оролцоотой хийсэн дүн шинжилгээнд тулгуурлан боловсруулсан байх;

2.5.12.төслийн гомдол шийдвэрлэх төлөвлөгөөг төсөлтэй холбоотой байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, нүүлгэн шилжүүлэлт, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор боловсруулах;

2.5.13.төслийн гомдол хүлээн авах, бүртгэх, хариу өгөх хугацаа, давж заалдах шатлал, шийдвэрлэх нэгжийг тодорхой заах;

2.5.14.гэрээт гүйцэтгэгч нарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл орчинд ажиллах эрхийг хангах асуудлыг тусгасан байна.

2.6.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болох орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг төслийн бүх үе шатад хэрэгжүүлэх ба уг хөтөлбөрт дараах асуудлыг нарийвчлан тусгасан байна.

2.6.1.нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, нийгмийн төлөв байдлын суурь мэдээлэл ба төсөл хэрэгжсэнээр түүнд гарч болзошгүй тоон ба чанарын өөрчлөлт;

2.6.2.нөлөөллийг багасгах, арилгах, хоргүйжүүлэх, саармагжуулах нөхөн сэргээх арга хэмжээний үр дүнг хэмжих тоон ба чанарын үзүүлэлтүүд;

2.6.3.төсөл хэрэгжүүлэгчийн дагаж мөрдөх Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт болон хэм хэмжээний үзүүлэлтүүд;

2.6.4.хяналт-шинжилгээ хийх шаардлагатай байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нөлөөллийг хэмжих хэмжигдэхүүн;

2.6.5.сорьц авах, хэмжилт хийх, түүнд дүн шинжилгээ хийх арга, байршил, хугацаа, давтамж.

Гурав.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний шинжилгээ

3.1.Төсөл хэрэгжүүлэгч болон үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаас боловсруулж батлуулахаар ирүүлсэн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг шаардлагатай тохиолдолд ерөнхий шинжээчийн шийдвэрээр Мэргэжлийн зөвлөлийн 3 хүртэлх гишүүнээр хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулж болно.

3.2.Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээнд хөндлөнгийн шинжээч ажиллуулахаар заасан тохиолдолд ерөнхий шинжээчийн шийдвэрээр хөндлөнгийн шинжээчийг томилох бөгөөд хөндлөнгийн шинжээч нь байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил хийж байсан, тухайн салбарт 8 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байна.

3.3.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шинжээч төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, түүнд хийсэн үнэлгээний шинжилгээний дүгнэлт, санал, бичиг баримтын бүрдлийн хуудасны хамт Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд оруулж хэлэлцүүлнэ.

3.4.Мэргэжлийн зөвлөл нь үнэлгээний шинжилгээ хийсэн шинжээчийн дүгнэлт, шийдвэрийн төсөл, үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй танилцаж дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

3.4.1.зарим шаардлагатай засвар, нэмэлт тодруулгыг тусгаж үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлах;

3.4.2.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зардал бодит бус, нэмэлт судалгаа, мэдээлэл шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд батлахаас татгалзаж буцаах;

3.4.3.төсөл нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд нэн халтай, нөхөх боломжгүй хохирол учруулна гэж үзсэн тохиолдолд төслийг хэрэгжүүлэхээс татгалзах.

3.5.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шинжээч төслийн ангилалд заасны дагуу төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, түүнд хийсэн үнэлгээний шинжилгээний дүгнэлт, бичиг баримтын бүрдлийн хуудсанд үндэслэн тухайн тайлан, менежментийн төлөвлөгөөг батлах эсэх саналаа Ерөнхий шинжээчид танилцуулна.

3.6.Ерөнхий шинжээч нь үнэлгээний шинжилгээ хийсэн шинжээчийн санал дүгнэлт, шийдвэрийн төсөл, үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй танилцаж дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

3.6.1.зарим шаардлагатай засвар, нэмэлт тодруулгыг тусгаж үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлах;

3.6.2.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зардал бодит бус, нэмэлт судалгаа, мэдээлэл шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд батлахаас татгалзаж буцаах;

3.7.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллага нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан,

менежментийн төлөвлөгөөг эрх бүхий байгууллагаар батлагдсанаас хойш ажлын 10 хоногт багтаан төсөл хэрэгжих сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлнэ.

3.8.Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагын байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний тайлан нь хуульд заасан шаардлагыг хангасан бол байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хүлээн авч, Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийцэж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргана.

Дөрөв.Байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн сан

4.1.Үнэлгээний мэдээллийг нээлттэй болгох зорилгоор байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний мэдээллийн сантай байна. Мэдээллийн сан нь дараах мэдээллийг агуулна:

4.1.1.үнэлгээний талаарх эрх зүйн баримт бичиг;

4.1.2.төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын талаарх товч мэдээлэл;

4.1.3.төслийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлангийн суурь мэдээлэл;

4.1.4.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт;

4.1.5.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн товч танилцуулга;

4.1.6.жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан, баталгааны тусгай дансны мэдээллүүд;

4.1.7.төсөл хэрэгжих талбайн талаарх мэдээлэл;

4.1.8.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын талаарх товч мэдээлэл;

4.1.9.хянан магадалгаа хийгдсэн бол дүгнэлт, түүний мөрөөр авсан арга хэмжээ, түүний биелэлт;

4.1.10.Мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлт, хөндлөнгийн шинжээч ажилласан бол дүгнэлт;

4.1.11.үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангуулсан тухай баримт бичиг;

4.1.12.тухайн төсөл хэрэгжих сум, дүүргийн Засаг даргын санал;

4.1.13.үнэлгээний нэмэлт тодотгол;

4.1.14.хуриматлагдах нөлөөллийн үнэлгээ;

4.1.15.байгаль орчны аудитын тайлан;

4.1.16.иргэдийн саналын бүртгэл.

4.2.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний эх тайланг хадгалах хугацааг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулиар зохицуулна.

Тав.Хянан магадалгаа

5.1.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсний үндсэн дээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйл ажиллагааны улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулж байгаа болон учруулсан болох нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд хянан

магадалгаа хийх бөгөөд хянан магадалгаа хийх Ажлын хэсгийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага томилж, удирдамжийг батална.

5.2.Хянан магадалгааг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 11.2-т заасны дагуу мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан хийх бөгөөд тэдгээрийг тухай бүр томилон ажиллуулна. Удирдамжид дараах асуудлыг тусгана:

5.2.1.хянан магадалгаа хийх хугацаа;

5.2.2.хянан магадалгаа хийх ажлын цар хүрээ;

5.2.3.хянан магадалгааны аргачлал;

5.2.4.хянан магадалгаа хийх багийн бүрэлдэхүүн;

5.2.5.бусад асуудал.

5.3.Хянан магадалгааны дүгнэлтийг холбогдох талуудыг оролцуулсан үнэлгээний Мэргэжлийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцүүлж болно.

Зургаа.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээн дэхь олон нийтийн оролцоо

6.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог энэхүү журмын 2.3.2-т заасны дагуу тогтоосон төслийн нөлөөллийн бүсийн баг, хорооны нийт өрхийн 25 хувиас доошгүй хувийн саналыг авсан байна.

6.2.Иргэдийн саналын 80 хувийг уулзалт, ярилцлага, асуумжаар үлдсэн 20 хувийг цахим хэлбэр болон бусад тохиромжтой арга хэлбэрээр авч болох бөгөөд санал авсан байдлыг баримтаар нотолно.

6.3. Олон нийтийн оролцоог хангахад дараах зарчмыг баримтална:

6.3.1.мэдээллийг түгээж, ил тод хүртээмжтэй байлгах;

6.3.2.хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, түүнийг санаачлан боловсруулагч салбарын яам, төсөл хэрэгжүүлэгч болон төслийн нөлөөллийн бүсийн иргэд хоорондын мэдээлэл солилцох, зөвлөлдөх, зөвшилцөх боломжийг хангах;

6.3.3.төслийн учирч болзошгүй нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, хянах тогтолцоог бүрдүүлэхэд шинжлэх ухааны загвар, тоон мэдээллийг оролцогч талуудын санал бодолтой хослуулах;

6.3.4.оролцогч талууд үнэлгээний үйл явцад хариуцлагатай хандах;

6.3.5.орон нутгийн иргэдийн уламжлалт соёл, зан заншил, үнэт зүйл, амьдралын уламжлалт хэвшил, эрхийг хүндэтгэх;

6.3.6. эмэгтэйчүүд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, малчин өрх болон төслийн нөлөөлөлд илүү өртөж болзошгүй бүлгийн төлөөллийн оролцоог хангах;

6.3.7.төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд оролцогч талуудыг тодорхойлох, ангилах, тэдгээртэй харилцах арга хэлбэр, давтамж, мэдээлэл түгээх арга хэрэгслийг тусгасан оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

6.4. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллага нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн талаарх мэдээлэл, үнэлгээний шийдвэр, холбогдох журам, заавар, аргачлал, батлагдсан менежментийн төлөвлөгөөг цахим болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд нээлттэй байлгана.

6.5.Байгаль орчны стратегийн үнэлгээний явцад олон нийтийн оролцоог дараах байдлаар хангана:

6.5.1.стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн баг нь үнэлгээний үйл ажиллагаанд олон нийтээс санал авах тухай мэдээллийг санал авч эхлэхээс өмнө олон нийтэд мэдээлж, ажлын 21 хоногт багтаан санал авах;

6.5.2.стратегийн үнэлгээ хийх явцад гарч байгаа урьдчилсан дүгнэлт, зөвлөмжийн талаарх олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг санаачлан боловсруулагч салбарын яам нь стратеги үнэлгээ хийх мэргэжлийн багтай хамтран зохион байгуулах;

6.5.3.стратегийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн баг нь олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан арга хэлбэр, гарсан санал, шүүмжийг хэрхэн тусгасан талаар тайланд тусгах.

6.6.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний явцад олон нийтийн оролцоог дараах байдлаар хангана:

6.6.1.хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийхээр сонгогдсон баг нь хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээнд тухайн орон нутгийн иргэд, байгууллагаас санал авч, нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хэлэлцэх;

6.6.2.хэлэлцүүлэгийн хүрээнд тухайн бүс нутаг, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль орчны суурь төлөв байдал түүний өөрчлөлтийг авч үзэх;

6.6.3.хуримтлагдах нөлөөллөөс байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд үзүүлсэн болон үзүүлж буй гол сөрөг нөлөөлөл, түүний үр дагаврын тухай; төслүүдийн хуримтлагдсан нөлөөллийн эрчим, цар хүрээ (цаг хугацаа, орон зай), тархалтыг тогтоох;

6.6.4.нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээний талаарх санал, зөвлөмжийг тусгах.

6.7.Нээлттэй хэлэлцүүлгийн үр дүнг хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайланд тусгана.

6.8.Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний явцад олон нийтийн оролцоог дараах байдлаар хангана:

6.8.1.орон нутгийн захиргааны байгууллага нь тухайн орон нутагт хэрэгжих төслийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй байлгах;

6.8.2.байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллага нь байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний шийдвэр, тухайн төсөлд иргэд, олон нийтээс өгсөн саналыг байгаль орчны мэдээллийн санд оруулах.

6.9.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний явцад олон нийтийн оролцоог дараах байдлаар хангана:

6.9.1.төсөл хэрэгжүүлэгч нь төслийн байршил, хүчин чадал, технологийн үндсэн хувилбаруудыг сонгох үе шатнаас эхлэн оролцогч талуудтай зөвлөлдөнө.

6.9.2.төсөл хэрэгжүүлэгч, үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж хамтран байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний бүх үе шатанд олон нийтийн оролцоог хангана.

6.9.3.үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний судалгаагаар нөлөөллийг тогтоох, таамаглах, үнэлэх үе шатан дахь олон нийтийн оролцоог хангахдаа дараах асуудлыг тусгана.

6.9.3.1.нөлөөллийг таамаглах үе шатанд иргэдтэй уулзалт хийх, оролцооны аргаар үнэлэх аргачлалыг ашиглан иргэдийн саналыг авах;

6.9.3.2.нөлөөллийн үнэлгээний үе шатанд олон нийтийн оролцоог зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг, санал асуулга явуулах замаар төслийн шууд болон шууд бус нөлөөллийг үнэлж, иргэдийн амьжиргаа, нийгмийн асуудлыг тусгахад анхаарах.

6.10.Төсөл хэрэгжүүлэгч төслийн талаарх ойлголт, эерэг, сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга хэмжээний талаар төслийн нөлөөллийн бүсийн иргэдэд дэлгэрэнгүй танилцуулж, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангахад шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлж өгнө.

6.11.Үнэлгээний эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсны дараа төслийн нөлөөллийн бүсийн иргэдээс санал авна.

6.12.Үнэлгээний эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь иргэдээс ирүүлсэн санал бүрийг бүртгэж, үнэлгээний тайланд хэрхэн тусгасныг тайлбарласан хүснэгт боловсруулна. Тусгагдаагүй саналын үндэслэлийг тодорхой дурдсан байна.

6.18.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний батлагдсан тайланг олон нийтэд нээлттэй байлгах үүргийг төсөл хэрэгжүүлэгч, сум дүүргийн Засаг дарга, баг, хорооны Иргэдийн нийтийн хурал болон аймаг нийслэлийн байгаль орчны газар хариуцна.

6.19.Төсөл хэрэгжүүлэгч нь батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх явцад олон нийтийн оролцоог хангаж ирүүлсэн санал, гомдол, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг жилд нэгээс доошгүй удаа тухайн төсөл хэрэгжиж буй нутгийн иргэд, олон нийтэд танилцуулж байна.

6.20.Олон нийтийн оролцоог хангах, төслийг танилцуулах, санал авах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулахтай холбоотой бүх зардлыг бодлого, хөтөлбөр санаачлагч, эсхүл төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцах бөгөөд уг зардлыг үнэлгээний эрх бүхий байгууллагатай байгуулах гэрээнд тусгасан байна.

6.21.Төслийг хэлэлцэх, санал өгөх, батлах явцад олон нийтийн зүгээс тавигдах аливаа шаардлага нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд байна.

6.22.Байгаль орчны стратегийн болон нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн талаарх гомдол, маргааныг иргэд, олон нийтийн зүгээс төсөл хэрэгжүүлэгч, тухайн төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг хийсэн эрх бүхий аж ахуйн нэгж, орон нутгийн удирдах байгууллагад эхлэн гаргана.

6.23.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайланд тусгагдаагүй, эсвэл дутуу орсон, буруу хийсэн зэргээс үүдэлтэй гомдол маргааныг иргэд, олон нийтийн зүгээс төсөл, орон нутгийн удирдах байгууллага болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шат дараалан тавина.

6.24.Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагын санхүүжилттэй төсөлд оролцогч талуудын оролцоог хангахдаа тухайн байгууллагын байгаль орчин, нийгмийн сатандарт болон энэхүү журмын зохицуулалтыг адилтан үзэх бөгөөд зөрсөн тохиолдолд аль өндөр шаардлагыг мөрдөнө.

Долоо.Байгаль орчны үнэлгээнд оролцогч талуудын эрх, үүрэг

7.1.Байгаль орчны үнэлгээнд төрийн байгууллага дараах бүрэн эрхтэй:

7.1.1.орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, нийгэмд урьдчилан тооцоолоогүй сөрөг нөлөөлөл үзүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох төрийн байгууллагууд нь төсөл хэрэгжүүлэгчээс нэн даруй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг шаардах;

7.1.2.төсөл хэрэгжүүлэгч энэхүү журмаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй, сөрөг нөлөөллийг арилгах талаар тодорхой арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд холбогдох төрийн байгууллага уг төслийн үйл ажиллагааг тухайн сөрөг нөлөөллийг арилгах хүртэл түр түдгэлзүүлэх;

7.1.3.ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргасан эрх бүхий байгууллага нь төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг ажлын 14 хоногт багтаан шийдвэрлэх;

7.1.4.орчны хяналт-шинжилгээгээр илэрсэн нөлөөллийг бууруулах нэмэлт арга хэмжээг тухайн жилийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгаагүй гэж үзвэл батлахаас татгалзаж, зохих засвар, өөрчлөлт хийхийг шаардах;

7.1.5.тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний явцын болон гүйцэтгэлийн хяналтыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон орон нутгийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн байгууллага хяналт тавьж, газар дээр нь ажиллаж хэмжилт хийх;

7.1.6.төсөл хэрэгжүүлэгчийн жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгаж дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны албаар ахлуулж шаардлагатай тохиолдолд олон нийтийн төлөөллийг оролцуулах.

7.2.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд төсөл хэрэгжүүлэгч дараах бүрэн эрх эдэлнэ:

7.2.1.төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд боловсруулан батлагдсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг удирдлага болгон тухайн жилд хэрэгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан, ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргасан эрх бүхий байгууллагаар батлуулна. Уг төлөвлөгөөг шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хамтран боловсруулах

7.2.2.төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дотоод хяналт тавих үүрэг бүхий оролцогч талуудын төлөөллийг оролцуулсан хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулах;

7.2.3.төсөл хэрэгжүүлэгч нь тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн жилийн эцсийн тайланг төсөл хэрэгжиж буй аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газарт хүргүүлж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгуулж ажлын хэсгийн дүгнэлт гаргуулах;

7.2.4.төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, дараа жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд "Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам"-д заасан хугацаанд хүргүүлэх;

7.2.5.төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөө батлуулаагүй, холбогдох баталгааны хөрөнгийг байршуулалгүйгээр төслийн үйл ажиллагааг эхлэх, үргэлжлүүлэхгүй байх.

7.3.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага дараах бүрэн эрх эдэлнэ:

7.3.1.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн үр дүнгийн үнэн зөв эсэхийг бүрэн хариуцах;

7.3.2.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх аж ахуйн нэгж нь төсөл хэрэгжүүлэгч компанитай ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх;

7.3.3.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн танилцуулга, жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан, баталгааны тусгай дансны мэдээллүүд, төсөл хэрэгжүүлэгч болон зөвхөн төсөл хэрэгжих талбайн талаарх холбогдох мэдээллийг эрх бүхий аж ахуйн нэгж мэдээллийн санд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг батлагдсанаас хойш 1 сарын дотор оруулна.

Найм.Бусад

8.1.Өмнөх жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт нь хангалтгүй бол дараа жилийн менежментийн төлөвлөгөөг батлахгүй байх үндэслэл болно.

8.2.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээтэй холбоотой гаргасан маргааныг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

8.3.Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээтэй холбогдсон харилцааг Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар баталсан "Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, үнэлгээ хийх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам"-ын дагуу зохицуулна.

8.4.Газар чөлөөлөх, албадан нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгохтой холбогдсон харилцааг Газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд тус тус заасны дагуу Засгийн газраас баталсан журмын дагуу зохицуулна.

8.5.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх олгох, түдгэлзүүлэх, сунгах хүчингүй болгох харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хууль, бусад холбогдох хуулиар зохицуулна.

---o0o--

Засгийн газрын 2026 оны ... дугаар
сарын ..-ны өдрийн .. дугаар
тогтоолын 3 дугаар хавсралт

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНГИЛАЛ

Д/Д	Хариуцан гүйцэтгэгч		
	Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага	Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газар	
1.Төслийн зэрэглэл	**1.1.Зэрэглэл I**	**1.2.Зэрэглэл II**	**1.3.Зэрэглэл III**
1.1.Бүрдүүлбэр	1.1.1.засаг даргын тодорхойлолт; 1.1.2.техник-эдийн засгийн үндэслэл; 1.1.3.эскиз зураг; 1.1.4.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ; 1.1.5.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ; 1.1.6.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ; 1.1.7.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө;	1.2.1.засаг даргын тодорхойлолт; 1.2.2.эскиз зураг; 1.2.3.бизнес төлөвлөгөө; 1.2.4.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ; 1.2.5.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ; 1.2.6.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө;	1.3.1.бизнес төлөвлөгөө; 1.3.2.газрын зөвшөөрөл; 1.3.3.байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолт;
2.Нэмэлт тодотголын хугацаа ба бүрдүүлбэр	2.1.Таван жил тутамд	2.2.Арван жил тутамд	2.3.Тусгай нөхцөл
	2.1.1.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ; 2.1.2.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ; 2.1.3.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ; 2.1.4.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө;	2.2.1.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ; 2.2.2.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ; 2.2.3.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө;	2.3.1.байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7.11-д заасан шаардлага үүссэн тохиолдолд;
3.Төслийн ангилал			

3.1.Уул уурхайн төсөл	3.1.1.бүх төрлийн ашигт малтмал болон цацраг идэвхит ашигт малтмалын олборлолт 3.1.2. цацраг идэвхит ашигт малтмалын хайгуул.	3.1.3.бүх төрлийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолт 3.1.4. цацраг идэвхит ашигт малтмалын хайгуулаас бусад бүх төрлийн хайгуул.	
3.2. Газрын түүхий тос, байгалийн хий олборлолтын төсөл	3.2.1.газрын тосны олборлолт (түүхий тос, байгалийн хий) 3.2.2.уламжлалт бус газрын тос (байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс, хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хий гэх мэт) олборлолт		
3.3.Хүнд үйлдвэрийн төсөл	3.3.1.ашигт малтмалыг баяжуулах 3.3.2.ашигт малтмалыг боловсруулах баяжуулах үйлдвэр, хүнд үйлдвэрлэл (хар болон өнгөт төмөрлөг боловсруулах, нүүрс, химийн үйлдвэрлэл, машин, металл хийцийн үйлдвэрлэл), 3.3.3.газрын тос, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл 3.3.4.хог хаягдлын дахин боловсруулах үйлдвэрлэл	3.3.5.хөнгөн бетон, хөөсөнцөр, полуритан, бетон зуурмагийн үйлдвэр	3.3.6.хог хаягдлыг хадгалах, хүлээн авах цэг байгууламж, төмөр эдлэл хийх үйлдвэр, цех
3.4.Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн төсөл	3.4.1.үндсэн эмийн бүтээгдэхүүн болон эмийн бэлдмэлийн үйлдвэрлэл 3.4.2.тамхи үйлдвэрлэл 3.4.3.согтуулах ундаа, ундаа үйлдвэрлэл 3.4.4.арьс шир боловсруулах үйлдвэр	3.4.5.мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 3.4.6.ноос, ноолуур боловсруулах болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 3.4.7.барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарт; 3.4.8.хүнсний түүхий эд, хагас болон бүрэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн	3.4.9.хүнсний бүрэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн 3.4.10.өнгөлгөөний хавтан болон модон суурьт хавтан үйлдвэрлэл 3.4.11.барилгын модон хийц материал, эд ангийн үйлдвэрлэл

3.5.Хөдөө аж ахуйн төсөл	3.5.1.газар тариалангийн төсөл (5001 га-с дээш) 3.5.2.усжуулалтын систем 3.5.3.атар газар эзэмших үйл ажиллагаа 3.5.4.жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногоо тариалалт (5001 га-с дээш)	3.5.5.газар тариалангийн төсөл (1001 га-с 5000 га) 3.5.6.эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн төсөл 3.5.6.жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногоо тариалалт (1001 га-с 5000 га) 3.5.7.орон нутагт хэрэгжих ойжуулалтын төсөл 3.5.8.ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн 3.5.9.газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэх 3.5.10.модны төвлөрсөн зах	3.5.11.газар тариалангийн төсөл (1000 га хүртэл) тайлбар: малчин, мал бүхий өрх иргэдийн үйл ажиллагаа хамаарахгүй 3.5.12.жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногоо тариалалт (1000 га хүртэл). тайлбар: өрхийн хэрэгцээ болон иргэний эрхэлж буй 100 хүртэлх га талбайд жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногоо тариалалтыг хамраахгүй 3.5.13.малын тэжээл үйлдвэрлэл 3.5.14.ойн мэргэжлийн байгууллагын хөрөө рам
3.6.Биологийн төрөл зүйлийн төсөл	3.6.1.улсын чанартай томоохон загасны аж ахуй 3.6.2.ан амьтан, ургамал нутагшуулах, ашиглах болон бусад үйл ажиллагаа	3.6.3.ан агнуурын болон ойн аж ахуй, ангийн отог 3.6.4.тухайн дэвсгэр нутгийн хүн амын хэрэгцээг хангах зориулалттай загасны аж ахуй	
3.7.Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл	3.7.1.нэг мвт-аас илүү хүчин чадал бүхий эрчим хүчний төсөл (салхин станц, усан цахилгаан станц, нарны энергийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, нүүрс ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, газрын дулаан ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, 3.7.2.гучин таван кв-аас илүү хүчдэл бүхий цахилгаан дамжуулах шугам, 3.7.3.*дулаан үйлдвэрлэл, дулаан түгээх үйл ажиллагаа, дулаан*	3.7.14.нэг мвт-аас бага хүчин чадал бүхий эрчим хүчний төсөл (салхин станц, усан цахилгаан станц, нарны энергийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, нүүрс ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, газрын дулаан ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, 3.7.15.гучин таван кв-аас бага хүчдэл бүхий цахилгаан дамжуулах шугам, 3.7.16.усан хангамж (10000-аас доош хүн амтай төв, суурин газар)	3.7.22.тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дамжуулах дулааны шугам 3.7.23.орон нутгийн чанартай зам, холбоо 3.7.24. барилгын ажлын зөвшөөрөл шаардахгүй барилга, байгууламж. тайлбар: иргэн, өрхийн хэрэгцээний хувийн орон сууц, байшин үүнд хамаарахгүй)

	үйлдвэрлэл, түгээлт хослон эрхлэх үйл ажиллагаа 3.7.4.улс, хот хоорондын авто болон төмөр зам 3.7.5.улс хот хоорондын холбоо 3.7.6.нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах 3.7.7.нисэх буудал 3.7.8.усан хангамж (10000-аас дээш хүн амтай төв, суурин газар) 3.7.9.цэвэрлэх байгууламж (10000-аас дээш хүн амтай төв, суурин газар) 3.7.10.нэгдсэн хог хаягдалын цэг (10000-аас дээш хүн амтай төв, суурин газар) 3.7.11.*ус хуримтлуулах далан (том голууд* 3.7.12.хот байгуулалтын төсөл 3.7.13.өндөр болон онцгой төвөгшилтэй барилга, байгууламж (100 болон түүнээс дээш ортой нэгдсэн эмнэлэг буюу түүнтэй адил эмнэлэг, халдварт өвчин судлалын төв, цус бэлтгэх төв, зоонозын өвчин судлалын төв гэх мэт тусгай нөхцөл шаардах барилга	3.7.17.цэвэрлэх байгууламж (10000-аас доош хүн амтай төв, суурин газар) 3.7.18.нэгдсэн хог хаягдалын цэг (10000-аас доош хүн амтай төв, суурин газар) 3.7.19.орон нутгийн шинж чанартай усан сан 3.7.20.дунд болон бага төвөгшилтэй барилга, байгууламж (эмнэлэг, үзлэгийн байрны цогцолбор барилга) 3.7.21.шатахуун түгээх станц	

3.8.Үйлчилгээний салбарын төсөл	3.8.1.аялал жуулчлал, амралтын газар. тайлбар: улсын тусгай хамгаалалтай газар нутаг, экологийн чухал газар нутаг 3.8.2.рашаан сувиллын газар. тайлбар: улсын тусгай хамгаалалтай газар нутаг, экологийн чухал газар нутаг	3.8.3.ТХГН-аас бусад газарт үйл ажиллагаа явуулах аялал жуулчлал, амралтын газар 3.8.4.рашаан сувиллын газар 3.8.5.худалдаа үйлчилгээний төв 3.8.6.төвийн шугам болон зөөврийн устай авто угаалга 3.8.7.хөргөлт, агааржуулалтын систем	3.8.8.автомашины зогсоол бүхий отоглох цэг 3.8.9.авто, кузов засвар, будах үйлчилгээ
3.9.Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа	3.9.1.улсын тусгай хамгаалалттай газрын хилийн цэсэд явуулах үйл ажиллагаа	3.9.2.орон нутгийн хамгаалалтад авсан газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа	
3.10.Хувиргасан амьд организмтай холбоотой үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх	3.10.1.Хувиргасан амьд организмыг гарган авах, үйлдвэрлэл эрхлэх, тариалах, импортлох, хил дамжуулан худалдаалах	3.10.2.Хувиргасан амьд организмыг орон нутагт тариалах, түүнийг ашиглан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх, ойжуулах нөхөн сэргээлт хийх	
3.11.Химийн хортой болон цацраг идэвхт бодис, аюултай хаягдлын төсөл	3.11.1.Монгол улсад ашиглахыг хориглосон болон хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтад орсон бодис, 3.11.2.химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэх зөвшөөрөл 3.11.3.химийн хорт болон аюултай бодисын агуулах, импорт, худалдаа (жилд 500 тн-оос дээш) аюултай хог хаягдлыг устгах хадгалах байгууламж	3.11.4.эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээлэнд; 3.11.5.судалгаа шинжилгээний болон эрдсийн шинжилгээний лабораторид, 3.11.6.хортон шавж устгал, ариутгал, халдваргүйтгэлд; 3.11.7.зам тээврийн салбарт; 3.11.8.хөдөө аж ахуйн химийн бордоо; 3.11.9.хими цэвэрлэгээ, үйлчилгээний газар; 3.11.10.ариутгал халдваргүйтлийн бодис,	3.11.12.хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх эрсдэл багатай бодисыг дотоодоос худалдан авч ашигладаг эмнэлэг, эмийн сан, их, дээд, дунд сургууль, жилийн хэрэглээ 50 кг-аас бага шинжилгээ судалгааны байгууллага, гоо сайхан, хэвлэл, алт мөнгөний дархан, гар урлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, хуулийн этгээд 3.11.13.жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт ашиглагдах бусад боажя-наас үнэлгээ хийхгүй салбар, чиглэл;

		3.11.11.химийн хорт болон аюултай бодисын агуулах, импорт, худалдаа (жилд 500 тн-оос доош) аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах цэг	
3.12.Бусад төсөл:	3.12.1.батлан хамгаалах болон иргэний хамгаалалтын зориулалтаар байгуулах улсын чанартай барилга байгууламж, 3.12.2.үйлчилгээтэй орон сууцны цогцолбор, хотхон, орон сууц, офиссын барилга, байгууламж	3.12.3.батлан хамгаалах болон иргэний хамгаалалтын чиглэлээр байгуулах орон нутгийн чанартай барилга байгууламж	3.12.4. эзэмших өмчлөх зориулалтын өөрийн газар дээр барьсан төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй 500-2000 $м^2$ талбай хүнс, барааны дэлгүүр, барилын материалын агуулах, барилга
4.Дээрх ангилалд заасан төслүүд нь иргэн, аж ахуйн нэгжийг албадан нүүлгэн шилжүүлэх, газар чөлөөлөх шаардагатай бол I зэрэглэд хамаарна.			
5.Мэргэжлийн зөвлөл нь энэхүү ангилалын 6 дугаар зүйлд зааснаас бусад зэрэглэл I-д хамаарах төслийг хурлаар хэлэлцүүлж, төслийг хэрэгжүүлэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.			
6.Энэхүү ангилалын 3.3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.4, 3.8.1, 3.8.2-т заасан төслийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайланд шинжилгээ хийсэн шинжээчийн дүгнэлтийг үндэслэн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх асуудлыг ерөнхий шинжээч ажлын 10 өдөрт багтаан шийдвэрлэж болно.			
7.Ерөнхий шинжээч энэхүү ангилалын 6 дугаар зүйлд заасан төслүүдийг дараахь нөхцөлд мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ: 7.1.тухайн төслөөс 100 буюу түүнээс дээш өрх нөлөөлөлд өртөх; 7.2.албадан нүүлгэн шилжүүлэлт шаардагдах; 7.3.улсын тусгай хамгаалалттай газрын онцгой бүсэд хэрэгжих; 7.4.хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх шаардлага үүссэн.			

--o0o---